Latar Belakang

Peraturan sempadan sungai di Indonesia diatur oleh Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 yang menetapkan jarak minimal dari tepi sungai (palung atau kaki tanggul) untuk melindungi sungai, dengan aturan bervariasi tergantung tipe sungai (bertanggul/tidak), lokasi (perkotaan/luar kota), kedalaman, dan pengaruh pasang surut, umumnya berkisar 10 hingga 100 meter, berfungsi sebagai zona hijau bebas bangunan untuk cegah banjir dan erosi. Aturan ini wajib dipatuhi untuk menjaga kelestarian sungai dan lingkungan. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar:

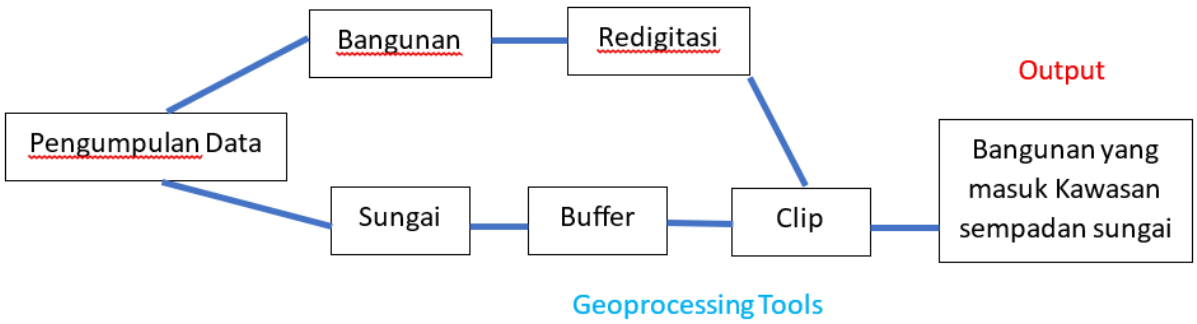
a. Fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
c. Daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Adapun ketentuan umum sempadan sungai:

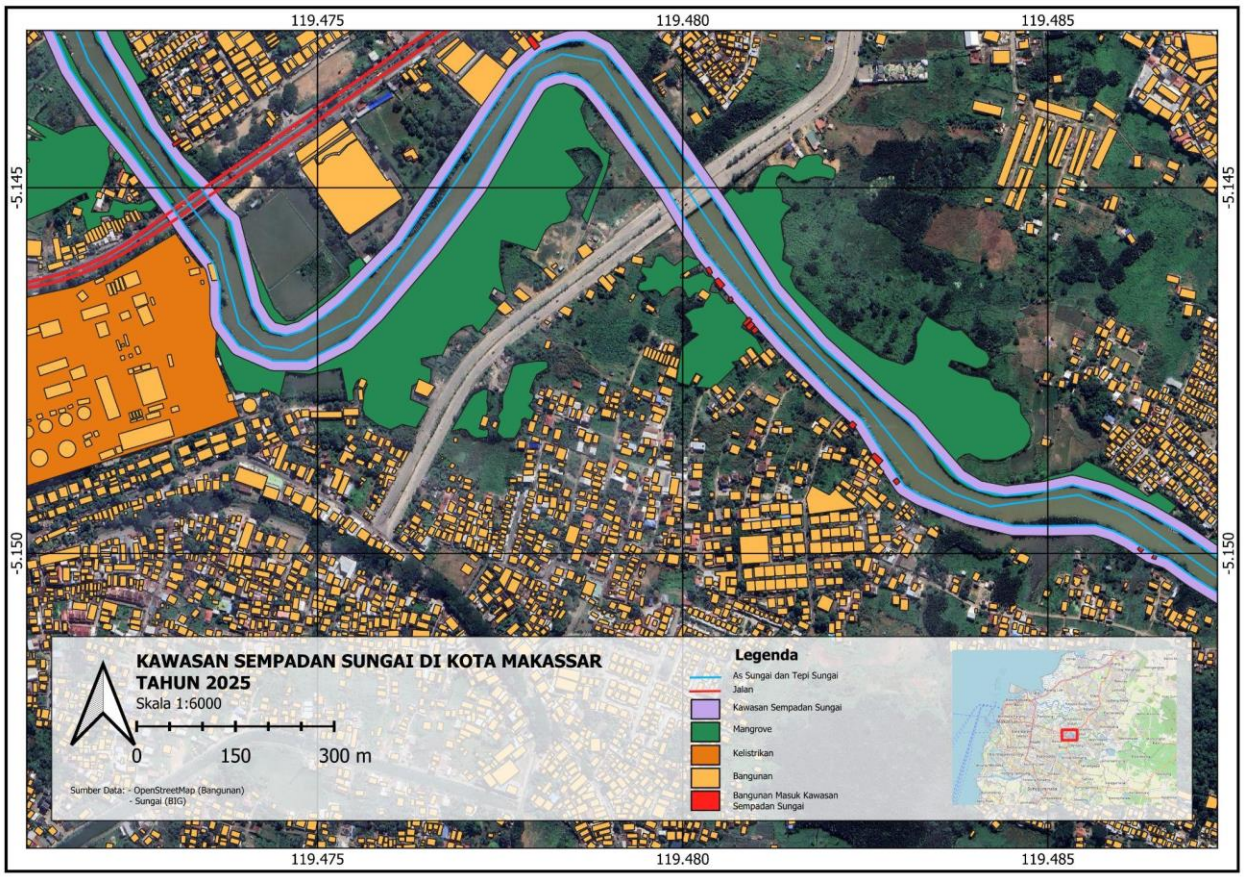
a. Sungai Tidak Bertanggul:
   - Dalam kota: Minimal 10 meter (Kedalaman sungai kecil < 3m), 15 meter (Kedalaman 3-20m), atau 30 meter (Kedalaman > 20m).
   - Luar kota (DAS < 500 km²): Minimal 50 meter.
   - Luar kota (DAS > 500 km²): Minimal 100 meter.
b. Sungai Bertanggul:
   - Dalam kota: Minimal 3 meter dari tepi luar kaki tanggul.
   - Luar kota: Minimal 5 meter dari tepi luar kaki tanggul.
c. Sungai Terpengaruh Pasang Surut: Minimal 100 meter dari tepi sungai.

Alur Pengerjaan

Adapun alur pengerjaan, sebagai berikut:



Pembahasan



Diketahui kedalaman sungai adalah 5 meter dan tidak ada tanggul, sehingga area sempadannya adalah 15 meter dari tepi sungai. Sempadan sungai wajib dijaga sebagai kawasan lindung, Mendirikan bangunan permanen, melakukan aktivitas yang merusak, membuang sampah/limbah, atau mengubah aliran sungai adalah tindakan ilegal di area sempadan. Dalam hal hasil kajian terdapat 13 Bangunan permanen yang masuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 Pasal 14 ayat (1), maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Adapun terdapat 1 bangunan yakni objek vital kelistrikan yang masuk dalam kawasan sempadan, namun hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: bangunan prasarana sumber daya air; fasilitas jembatan dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan bangunan ketenagalistrikan.